

中国证券投资基金业协会

中基协处分〔2025〕136号

纪律处分决定书

当事人：何锡红，男，1981年10月出生，现任北京红林投资管理有限公司（以下简称为北京红林）法定代表人。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金法》）、《私募投资基金监督管理暂行办法》（以下简称《私募基金监管办法》）以及《中国证券投资基金业协会自律管理和纪律处分措施实施办法》（以下简称《实施办法》）等法律法规和自律规则的有关规定，协会向何锡红送达了《纪律处分事先告知书》（中基协字〔2025〕100号），何锡红未在规定时间内向协会提交书面申辩意见，本案现已审理终结。

一、基本事实

经查，北京红林存在以下违规行为：

一是未按合同约定进行投资运作。经查，红林民进1号私募证券投资基金（以下简称民进1号）的基金合同约定，“投资于权益类资产（按市值计算）合计不得低于基金资产总值的80%”。但是根据机构提供的银行流水，民进1号的相关投资运作未遵守前述规定。以上行为违反了《关于加强私募投资基金监管的若干规定》第九条第八项的规定。

二是未妥善保管私募基金信息披露的文件资料。北京红

林未能提供其管理的红林财富 1 号私募证券投资基金（以下简称财富 1 号）、红林金宝 7 号私募证券投资基金（以下简称金宝 7 号）、红林纳福 7 号私募证券投资基金（以下简称纳福 7 号）及民进 1 号关于信息披露的文件。以上行为违反了《私募投资基金信息披露管理办法》第二十一条的规定。

三是未要求投资者提供资产证明文件或收入证明。根据北京红林自述，财富 1 号、金宝 7 号、纳福 7 号、民进 1 号四只产品未审查合格投资者的资产证明文件或收入证明，仅依靠投资者自述其年收入超 50 万作为评定合格投资者依据。以上行为违反了《私募投资基金募集行为管理办法》第二十七条的规定。

四是未完整提供检查所需的材料。北京红林未按照协会自律检查的要求提供民进 1 号募集结算资金专用账户流水信息，违反了《中国证券投资基金业协会自律检查规则》第二条的规定。

以上事实有情况说明、交易记录、基金合同等证据予以确认，事实清楚，证据充分，足以认定。经查，何锡红自 2015 年 11 月至今任机构法定代表人，应当为上述违规行为承担责任。

二、纪律处分决定

根据《基金法》《私募基金监管办法》《实施办法》相关规定，协会决定作出以下纪律处分：

对何锡红进行公开谴责。

根据《实施办法》第四十条的规定，如对以上纪律处分决定有异议，当事人可以在收到本决定书之日起十五个工作

日内向协会提出书面复核申请，说明申请复核的事实、理由和要求。复核期间，本纪律处分决定继续执行。

中国证券投资基金业协会

2025年6月9日



抄送：证监会市场二司（清整办），北京证监局。
